



PUTUSAN

Nomor 4024 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IBNU HAJAR bin BASYARUDDIN;**
Tempat Lahir : Desa Hagu;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/17 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Hagu, Kecamatan Matangkuli,
Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4024 K/Pid.Sus/2025



1. Menyatakan Terdakwa IBNU HAJAR bin BASYARUDDIN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNU HAJAR bin BASYARUDDIN dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa IBNU HAJAR bin BASYARUDDIN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik bening dengan berat *netto* 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram;
 - 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik dengan berat *netto* 73,15 (tujuh puluh tiga koma satu lima) gram. Setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan lab, sisa barang bukti sabu dengan berat *netto* 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek F1976 warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale;
 - 1 (satu) buah dompet animasi kucing wama ungu;
 - 61 (enam puluh satu) lembar plastik klip bening ukuran 5x4;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar plastik klip bening ukuran 4x2;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y71 wama *gold* (milik Sdr. Irwanda bin A. Gani Jalil);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4024 K/Pid.Sus/2025



- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17 warna biru *dongker* (milik Sdr. Ibnu Hajar bin Basyaruddin);
(Digunakan dalam perkara Irwanda bin A. Gani Jalil);
- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa IBNU HAJAR bin BASYARUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IBNU HAJAR bin BASYARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik bening dengan berat *netto* 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram;
 - 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik dengan berat *netto* 73,15 (tujuh puluh tiga koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y71 warna *gold*;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek F1976 warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4024 K/Pid.Sus/2025



- 1 (satu) buah dompet animasi kucing warna ungu;
- 61 (enam puluh satu) lembar plastik klip bening ukuran 5x4;
- 31 (tiga puluh satu) lembar plastik klip bening ukuran 4x2;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lsm atas nama Irwanda bin A. Gani Jalil;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17 warna biru *dongker*; Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 496/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 18 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa IRWANDA bin A GANI JALIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tanpa hak, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid/2025/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 10 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 24 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 10 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4024 K/Pid.Sus/2025



dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, mengenai kualifikasi tindak pidana, yang menyatakan Terdakwa IBNU HAJAR bin BASYARUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tanpa hak, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap dipersidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, khususnya fakta Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Irwanda bin A. Gani Jalil di Dusun Kuta Awe, Kelurahan Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik bening di dalam saku celana Saksi Irwanda bin A. Gani Jalil, 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik di dalam rumah Saksi Irwanda bin A. Gani Jalil, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y71 warna *gold*, 1 (satu) unit timbangan digital merek F1976 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale, 1 (satu) buah dompet animasi kucing warna ungu, 61 (enam puluh satu) lembar plastik klip bening ukuran 5x4, 31 (tiga puluh satu) lembar plastik klip bening ukuran 4x2 milik Saksi Irwanda bin A.

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4024 K/Pid.Sus/2025



Gani Jalil, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17 warna biru *dongker* milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut tersebut adalah milik Saksi Irwanda bin A. Gani Jalil yang diperoleh dari orang yang bernama Jefri Juanda alias Si Nek (DPO) sebanyak 4 (empat) buah paket;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Irwanda bin A. Gani Jalil untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli dengan upah berupa Narkotika jenis sabu untuk dipakai;
- Bahwa Saksi Irwanda bin A. Gani Jalil membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket kecil dengan maksud agar mudah untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat *netto* 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram, 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat *netto* 73,15 (tujuh puluh tiga koma satu lima) gram dengan jumlah 83,19 (delapan puluh tiga koma satu sembilan) gram, disisihkan 10,90 (sepuluh koma sembilan nol) gram, sisa 72,29 (tujuh puluh dua koma dua sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dalam kesimpulannya menerangkan bahwa jenis sampel kristal positif adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasai 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4024 K/Pid.Sus/2025



tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4024 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 29 April 2025** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
ttd./Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4024 K/Pid.Sus/2025